

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3752/2532

นาย สม นึก แซ่ชี ม
นาย ทรง ศักดิ์ วิทยาเรือง สิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 295

โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินจากสุขาภิบาลโดยสัญญาว่าจะปลูกสร้างแผงลอยหรือบ้านพิพาทตามแบบหรือคำสั่งของสุขาภิบาล แต่ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วแผงลอยหรือบ้านพิพาทจะต้องตกเป็นของสุขาภิบาลแต่อย่างใด ดังนั้น แผงลอยหรือบ้านพิพาทจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แม้ว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์กับสุขาภิบาลจะสิ้นสุดลง และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนั้นต่อจากโจทก์ก็ตาม เมื่อศาลพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทซึ่งจำเลยทำสัญญาเช่าจากโจทก์ จึงหาทำให้ฐานะในคดีของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปไม่ ไม่มีเหตุที่จะถอนการบังคับคดี.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลย ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากบ้านพิพาทและส่งมอบบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารและส่งมอบบ้านพิพาทกับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนหมายบังคับคดี อ้างว่า สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกแฝงลอยระหว่างโจทก์กับสุขาภิบาลสระคูได้หมดอายุการเช่า และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและแฝงลอยกับสุขาภิบาลสระคูแทนโจทก์ต่อไปแล้ว โจทก์จึงไม่สามารถที่จะบังคับคดีกับจำเลยตามคำพิพากษานี้อีกต่อไป

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า จำเลยประวิงเวลาด้วยการยื่นคำร้องโดยไม่สุจริต ทั้ง ๆ ที่จำเลยรับโดยชัดแจ้งว่าบ้านพิพาทเป็นของโจทก์และจำเลยเช่าจากโจทก์ ที่จำเลยอ้างว่าได้เช่าจากสุขาภิบาลสระคูนั้นเป็นคนละเรื่องกับคดีนี้ และเมื่อบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ผู้อื่นจะนำไปให้จำเลยเช่าได้อย่างไร

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไป

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 500 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินจากสุขาภิบาลสระคูโดยสัญญาว่า โจทก์จะปลูกสร้างแฝงลอยหรือบ้านพิพาทตามแบบหรือคำสั่งของสุขาภิบาล แต่ไม่มีข้อสัญญาว่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วแฝงลอยหรือบ้านพิพาทดังกล่าวจะต้องตกเป็นของสุขาภิบาลสระคูแต่อย่างใด ดังนั้นแฝงลอยหรือบ้านพิพาทจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แม้ว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์กับสุขาภิบาลสระคูจะสิ้นสุดลง และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนั้นต่อจากโจทก์ก็ตามเมื่อศาลพิพากษาให้ขับไล่ จำเลยออกจากบ้านพิพาทซึ่งจำเลยทำสัญญาเช่าจากโจทก์ จึงหาทำให้ฐานะในคดีของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปดังที่จำเลยฎีกาไม่ ไม่มีเหตุที่จะถอนการบังคับคดีตามคำร้อง

ของจำเลย ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 500 บาทแทนโจทก์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>